

平潭县人民政府文件

岚政综〔2018〕12号

平潭县人民政府关于 印发《平潭县农村集体经济 组织成员身份认定指导意见》的通知

县直各单位，各乡镇人民政府：

《平潭县农村集体经济组织成员身份认定指导意见》已经区管委会研究通过，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。



平潭县农村集体经济组织成员身份认定 指导意见

为全面贯彻落实中共中央、国务院及中共福建省委、省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的决策部署，指导我县农村集体经济组织成员身份认定工作，根据有关法律、法规，结合我县实际，制定本指导意见。

第一条 本次农村集体经济组织成员身份认定工作范围限定在我县村民委员会建制的农村集体经济组织。本指导意见所称“农村集体经济组织”指村民委员会建制的农村集体经济组织（以下简称“村集体经济组织”）。

第二条 各村集体经济组织应通过民主决策程序确认成员身份。

第三条 村集体经济组织成员身份确认坚持“尊重历史、兼顾现实、程序规范、群众认可”以及“唯一性、合法性”的原则。

第四条 有下列情形之一的，可确认为本村集体经济组织成员身份：

- （一）出生时，父母双方或一方为本集体经济组织成员；
- （二）基于婚姻关系或者收养关系，将户口迁入本村集体经济组织所在地，并在本集体经济组织生产、生活的；
- （三）因国家建设、政府行政命令或国家政策进行村组

搬迁、撤并、移民等原因，将户口迁入本村集体经济组织所在地，并在本村集体经济组织生产、生活的；

（四）本村集体经济组织成员因犯罪入狱尚在服刑被注销户口，或刑满释放后回原籍地实际生产、生活，其户口因特殊客观原因无法回迁本村，且没有其他社会保障来源的；

（五）本村集体经济组织成员参军入伍，户口迁往部队的现役义务兵和初级士官的；

（六）本村集体经济组织成员家庭的子女因就读幼儿园、中小学、大中专院校将户口从本村迁出的；

（七）本村集体经济组织成员常年外出经商务工，户口尚未迁往设区的城市的；

（八）本村集体经济组织成员家庭部分人员因经商务工、购房、子女读书等原因将户口迁往设区的市，未纳入城市居民保障体系，且与本集体经济组织形成较为固定的生产生活关系，经本村民主决策程序认可的；

（九）其他经本村集体经济组织民主决策程序，同意成为本集体经济组织成员的。

第五条 有下列情形之一的，丧失本村集体经济组织成员身份：

（一）死亡（包括自然死亡和宣告死亡）的，其村集体经济组织成员身份自死亡时起丧失；

（二）取得其他村集体经济组织成员身份的，其原村集

体经济组织成员身份自取得其他村集体经济组织成员身份时起丧失；

（三）取得设区市非农业户口的，自取得非农业户口之日，其原有的村集体经济组织成员身份丧失；

（四）已纳入国家公务员序列、事业单位编制或成为国有企业正式在编的，自纳入国家公务员序列、事业单位编制或成为国有企业正式在编人员之日起其原有的村集体经济组织成员身份丧失；

（五）以书面形式向村集体经济组织申请自愿放弃本村集体经济组织成员身份的，自放弃申请公告之日起丧失本村集体经济组织成员身份；

（六）原本村村民移居海外（包括港澳台地区），并取得所移居国家或地区永久居留权或国籍的。

第六条 有下列情形之一的，虽然户口在本村，但不能确认为本村集体经济组织成员身份：

（一）已经纳入公务员序列、事业单位编制或成为国有企业正式在编的离（退）休人员；

（二）原国有企业下岗人员；

（三）自户口迁入时起，未与本村集体经济组织形成较为固定的生产生活关系，以及没有与本村集体经济组织其他成员形成较为固定并且具有延续性联系（即寄居户、空挂户）的。

第七条 本指导意见所称民主决策程序是指召开村民代

表会议的方式进行表决，会议须经三分之二以上代表参加并经参会代表三分之二以上表决同意通过。

第八条 各村应当设立村产权制度改革工作小组，负责拟定成员身份认定方案初稿以及本村集体经济组织成员资料搜集、分类登记、名单公示、统计汇总、异议处理等具体认定工作。

各村产权制度改革工作小组应当按照经民主决策程序表决通过的成员身份认定方案规定标准和条件逐一核实、分类登记为本村集体经济组织成员，汇总后进行公示，公示期 7 日。

村民对公示的成员名单有异议的，应在公示期内向村产权制度改革工作小组申请复核，并附相应证据。

村产权制度改革工作小组对公示期间提出异议且经查实可予认定的人员汇总后进行再次公示，公示期 7 日。

村产权制度改革工作小组统计汇总经两次公示通过的成员名单，由民主决策程序表决通过后，作为本村集体经济组织成员确认的最终结果进行登记造册、张榜公告并报所在乡镇和县农业行政主管部门备案。

第九条 村民应配合村产权制度改革工作小组提供相关证明材料，若提供虚假材料或采取欺骗手段获得村集体经济组织成员身份的，或在确认本村集体经济组织成员身份后又取得其他村集体经济组织成员身份的，一经发现，本村集体经济组织有权取消其成员身份。

第十条 本指导意见自公布之日起施行。本指导意见实施后，法律、行政法规或地方性法规对有关村集体经济成员身份确认，与本指导意见有冲突的，从其规定。

第十一条 本指导意见由县农村发展局负责解释。